

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3021/2536

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย นิคม จิม ดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 295

การที่ผู้ค้าประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งทำให้อายุความสะดุดหยุดลง เป็นโทษแก่ผู้ค้าประกันนั้น หากมีผลไปถึงลูกหนี้ด้วยไม่ แม้จำเลยในฐานะลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ค้าประกัน กำหนดอายุความของลูกหนี้แต่ละคนก็ต้องเป็นไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะ แต่ลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295 การที่ผู้ค้าประกันผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ จึงไม่ทำให้อายุความที่โจทก์จะเรียกร้องเอาจากจำเลยสะดุดหยุดลง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์โดยสารประจำทาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 จำเลยขับรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 89 ไปในทางการที่จ้างจำเลยขับรถคันดังกล่าวด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ม-6457 กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวไฟไหม้เสียหายเตี๊ยกซึ่งโดยสารมาด้วยตาย 2 คน โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยไปรวมเป็นเงิน 220,700 บาท ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนจำเลย 13,900 บาท คงค้างชำระอีก 206,800 บาท ขอ

ให้บังคับจำเลยชำระเงิน 206,800 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การที่ผู้คำประกันชำระหนี้แทนจำเลยแม้จะเป็นการรับสภาพหนี้ก็ไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่จำเลย ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าสัญญาคำประกันเอกสารหมายเลข จ.18 ข้อ 1 มีข้อความระบุไว้โดยแจ้งชัดว่าผู้คำประกันยอมตนเข้าผูกพันกับจำเลยต่อโจทก์โดยผู้คำประกันจะไม่ใช้สิทธิของผู้คำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687, 688, 689 และ 690 แสดงว่าผู้คำประกันยินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลย เมื่อผู้คำประกันได้ผ่อนชำระหนี้แก่โจทก์งวดสุดท้ายวันที่ 27 ตุลาคม 2533 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงมีผลไปถึงจำเลยด้วยนับถึงวันฟ้องยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติไว้ว่า การที่ผู้คำประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งทำให้อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้คำประกันนั้นมีผลไปถึงลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้แม้จำเลยในฐานะลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้คำประกัน กำหนดอายุความของลูกหนี้แต่ละคนก็ต้องเป็นไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะแต่ลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295 การที่ผู้คำประกันผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ จึงไม่ทำให้อายุความที่โจทก์จะเรียกร้องเอาจากจำเลยสะดุดหยุดลง ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-ปรีชา ธนानันท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>